鼎湖区“7·15”机械伤害事故调查报告

2019 年 7 月 15 日 11 时许，鼎湖区东进大道三期（莲花富廊路段）施工现场发生一起机械伤害事故，造成 1 人当场死亡，另 1 人受伤送院于当天 13 时抢救无效后死亡，直接经济损失 180 万元。

事故发生后，各级领导高度重视，市应急管理局派出执法人员赶赴事故现场了解情况，并指导事故处置和调查工作。鼎湖区委书记陈宇航、区委副书记、区长刘运通分别作出批示，**一是**要求各部门举一反三对鼎湖区东进大道三期（莲花富廊路段）全线开展隐患排查；**二是**要求业主单位完善道路交通标识和施工作业安全警示标志；**三是**责令岳诚公司迅速对从业人员进行安全生产教育培训，强化红线意识。区委、区政府相关领导带领区应急管理局、市公安局鼎湖分局、区交通运输局、莲花镇政府等相关部门负责人赶往现场开展应急救援处置，并迅速召开事故警示现场会议，要求企业深刻吸取事故教训，举一反三，进一步做好排查整改工作，坚决遏制同类事故发生。区交通局责令东进大道三期暂时停工。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的规定，经区人民政府同意，成立了由区交通运输局牵头，市公安局鼎湖分局、区应急管理局、区人社局、区总工会和莲花镇人民政府有关人员

组成的鼎湖区“7·15”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并聘请机械专家组成技术组参与事故调查。事故调查组邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，迅速开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、专家论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急救援和善后处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1.施工公司

湖南岳诚劳务有限公司（以下简称岳诚公司）成立于2013年5月3日，营业执照注册号：43060200003****，建筑施工的安全生产许可证号：（湘）JZ安许证字〔2015.000344-01（2）〕并持有《承包工程资质证》，主要负责人：杨某韬，注册资金2320万元，发证机关：湖南省住房和城乡建设厅，承包工程范围：砌筑作业分包壹级、木工作业分包壹级、钢筋作业分包壹级、模板作业分包壹级、焊接作业分包壹级、混凝土作业分包资质、油漆作业分包资质、水暖电安装作业分包资质。

2019 年 2 月，岳诚公司通过竞标方式，获得了富廊工区东进大道三期富廊段路面水稳施工的项目，该项目全程 4 公里，总投资金额：1400 万元，计划于 2020 年 6 月份施工完毕。该工区共有施工从业人员 40 余人，安全生产主要负责人：杨勇韬，安全生产专职管理人员：谢某。该公司设立了安全生产管理机构，有制定安全生产责任制，但未制定应急救援预案，未如实记录从业人员的安全生产教育和培训情况及考核结果等情况，主要负责人未督促保证本单位安全生产投入的有效实施，施工现场未设置安全警示标志，未对本单位的安全生产状况及时排查并记录在案，没有记录劳保用品发放的签领情况。

2.监理公司

武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限公司（以下简称大通监理公司）成立于 1997 年 1 月 17 日，注册资金 500 万元，法定代表人李某平；公司类型：有限责任公司（法人独资）；住所：汉阳区鹦鹉大道 498 号；经营范围：公路工程设计、咨询和监理；公路桥梁、岩土工程检测和试验；工程地质和水文地质勘探、咨询和监理；卫星地质遥感；航测成图和公路工程 CAD 软件开发、转让；工程招标代理；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2019 年 2 月，大通监理公司与岳诚公司就富廊工区东进大道三期项目签订《建设工程监理合同》，大通监理公司负责

该工程施工期质量、安全监理工作。期间，大通监理公司向岳诚公司下发《安全隐患整改通知》7 份，限期岳诚公司按照通知要求进行整改，整改内容涉及未进行工作交底、现场从业人员未佩戴劳保用品、未设置安全警示标志、要求旁站的岗位缺少旁站人员及未安排专职安全管理人员进行现场监管等。

3.压路机及操作员基本情况

该款压路机为一辆重约 13 吨天津生产的戴纳派克牌，型号 CC522 单钢轮压路机，最大工作重量：12100KG,滚筒宽度：2130mm,行驶速度：0-10km/h，属道路设备，主要用于道路压实。经查，岳诚公司有对其进行正常保养，该压路机有出厂合格证，序列号：6291CN3681，发动机序号：21523343，出厂日期：2008 年 4 月 1 日。

操作员情况：于某领，操作证编号：0862017*****7，身份证号：32030519*********9，操作项目：压路机操作，使用期限：2017 年 06 月 15 日至 2023 年 06 月 14 日，发证机关：中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会。2019 年 02 月岳诚公司聘请其为压路机操作员。

（二）事发当天天气情况

根据肇庆市专业气象台提供的《气象证明》显示：2019 年 7 月 15 日 10 时到 12 时，鼎湖区莲花镇 321 国道富廊路段天气情况如下：10 时-11 时，无雨，最低 21 时，无雨，最低能见度：17922 米，最大风速：3.2m/s（二级）。

综上所述，事故发生与天气无关。

（三）事故现场情况

发生事故路段为基础铺设阶段，正在进行水稳摊铺，路基压实成型。路基由碎石、黄土、泥沙混合而成，发生事故时，路基高约 30 - 40 厘米，宽约 4 米，长约 500 余米，路面上停靠有两辆摊铺机、一辆单钢轮压路机、一辆双钢轮压路机及一辆翻斗车，事发前，所有车辆均在正常运作。发生事故的车辆为一辆重约 13 吨天津生产的戴纳派克 CA250D 单钢轮压路机，最大工作重量：12100KG,滚筒宽度：2130mm,行驶速度：0-10km/h，发生事故前正在进行路基压实。发生事故时，该车车头正前方朝向端州，车尾滚筒位置向广州，滚筒正中及地面有大量血渍。事发后现场已停止作业。

事故位置图





（四）专家勘查及意见

根据事故调查需要，事故调查组 7 月 17 日委托广州元景安全评价检测有限公司组织机械专家对事故进行了技术分析。专家组通过现场勘查、技术勘验、机械检测,结合图片分析、调查询问等，9 月 30 日出具的意见如下：

1.该事故车辆型号为 CC522，发动机序号：21523343，经检测，事发前，压路机运行正常；

2.事发施工区域，现场没有安全生产管理人员，车辆、机械进出施工现场，在场内掉头、倒车，均没有专人指挥；

3.施工现场欠缺安全生产警示标志。

二、事故发生经过和事故应急处置情况

（一）事故发生经过

2019 年 7 月 15 日上午 8 时，孙某修、范某付、于某领等

一共 20 余人如常到东进大道进行施工作业。孙某修与范某付负责道路硬化的样本采集工作，于某领负责开动压路机压实路基作业。

11 时许，于某领压完一侧的道路后，坐在压路机驾驶室内稍作休息后打算对另一侧道路进行压实。于某领没有按动喇叭直接启动压路机倒退将此时正在后方 1 米左右的地方进行道路样本采集的孙某修与范时付压在滚筒下方。

（二）应急处置情况

事故发生后，岳诚公司立即拨打了 110、120 救援电话。11 时 15 分，鼎湖区人民医院、辖区派出所先后到达现场展开施救。孙某修经医护人员确认已无生命体征，范某付重伤。范某付立即被送往鼎湖区人民医院，后转送肇庆市第一人民医院进行抢救。范某付于 7 月 15 日 13 时许救治无效死亡。

7 月 15 日 13 时 30 分，岳诚公司杨某韬用手机打电话向莲花镇人民政府电话报告事故基本情况。

13 时 30 分，鼎湖区人民政府接到事故报告后，立即启动突发事件应急响应，区委常委、常务副区长杨坤第一时间带领区应急局、市公安局鼎湖分局、卫计、消防、莲花镇人民政府等有关人员赶赴现场指挥事故救援等工作并将事故信息上报相关部门。

经协商，16 日上午，岳诚公司认真做好事故伤亡人员家属接待及安抚和赔偿工作，与两名死者家属分别达成协议，赔

偿金额共计 180 万元，已于当天全部一次性支付到位。

经评估，区委、区政府及相关职能部门在本次事故中应急响应迅速，现场处置科学，救援措施得当，善后工作到位。

本次事故发生于 7 月 15 日 11 时许，岳诚公司于当天 13 时 30 分才将事故信息电话报告给区政府有关部门，向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故信息的时间超过规定时限，存在迟报行为。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

综合事故发生前后现场实际、对相关人员询问等各种情况，事故调查组认定，事故发生的直接原因是：**一是**压路车司机于某领违章操作，未确认周围环境是否安全的情况下，未按动喇叭发出警告启动压路机并后退[1]；**二是**现场施工人员范明付和孙某修两人作业时没有注意周边机械车辆作业的动态，压路机发动后，会产生较大的噪声，两名死者未能察觉并躲避。

（二）事故发生的间接原因

1.岳诚公司安全生产主体责任不落实，安全生产生产现

1《压路机安全操作规程》第一条：开机前必须检查周围环境是否存在不安全因素，确认后方可进行操作。

场管理混乱，责任体系不健全[1]。

2.岳诚公司安全生产管理机构不完善，公司法定代表人杨勇韬虽有考取安全生产主要负责人资格证书，但未在任命文书上明确其为公司安全生产主要负责人，安全管理职责不清，对事故隐患认识不足，导致安全生产责任未覆盖公司全员、全岗位[2]。事故发生前，岳诚公司没有配备专职安全生产管理人员，所谓的专职安全员谢某实际是受聘于岳职博悦劳务有限公司，挂名在岳诚公司而已，没有实际参与该公司的安全生产管理工作[3]。

3.岳诚公司安全管理制度和操作规范不完善，执行不到位。岳诚公司落实安全生产会议制度不到位，未及时整理会议记录；新入职员工三级培训教育[4]及在岗人员[5]的安全生产教育培训流于形式，未如实记录安全生产教育和培训时间

1《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

2《建筑施工企业主要负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十四条 主要负责人对本企业安全生产工作全面负责，应当建立健全企业安全生产管理体系，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，保证安全生产投入，督促检查本企业安全生产工作，及时消除安全事故隐患，落实安全生产责任。

3《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

4《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场时，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

5《建设工程安全生产管理条例》第三十六条 第二款 施工单位应当对管理人

员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

、考核结果，存在培训学时不足等问题；隐患排查治理和风险管控工作落实不力，公司对安全生产排查隐患工作存在“走过场”，不细致[1]等问题，未教育督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程及明确岗位存在风险及应对措施，作业行为不规范[2]。

4.岳诚公司安全隐患排查整改不到位。在施工过程中，大通监理公司对岳诚公司在施工过程中发现的隐患开具了《监理指令单》及《监理日志》指出施工区域存在的问题和岳诚公司都没有给予足够的重视，未能严加防范，落实隐患整改措施。在本次事故发生前，岳诚公司仍未在施工现场设置安全警示标志[3]。

（三）事故性质

经调查分析认定，鼎湖区“7.15”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

1《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

2《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第一款 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险

部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

四、对事故责任单位和责任人的处理意见

（一）建议给予行政处罚的单位和个人。

1.岳诚公司，安全生产主体责任不落实。对事故负有责任，建议鼎湖区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行行政处罚。

2.杨某韬，岳诚公司法定代表人，企业负责人。安全生产意识薄弱，事故报送超过规定时限，信息存在迟报行为，对事故发生负有责任。建议鼎湖区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行行政处罚。

（二）其他处理建议。

于某领，压路机操作员。安全生产意识薄弱，违反操作规程、违章作业，对事故发生负有责任。建议肇庆市公安局鼎湖分局对其立案调查处理，并将处理结果报鼎湖区交通运输局。

五、事故发现的其他问题。

大通监理公司虽有对岳诚公司进行日常监理工作，也有发出指令整改通知书要求岳诚公司进行整改，但对其整改事项存在把关不严、跟踪处理结果不彻底的行为，监理工作存

在一定缺失[1]。建议肇庆市公路局按照相关法律法规对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

岳诚公司“7·15”机械事故教训十分深刻，充分暴露了企业落实安全生产主体责任不到位，存在安全管理混乱，责任体系不健全、安全管理制度不健全、安全隐患排查整改不到位、安全培训不到位和没有严格执行操作规程等违规违章行为。监理公司在执行监理过程中，未严格依照国家标准和行业标准的规定，认真开展监理服务工作，对排查出来的隐患没有真正做到发现一条，落实一条。

七、事故防范和整改措施建议。

（一）岳诚公司要按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的要求严格落实安全生产主体责任。要建立完善的“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系，切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工。真正做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

1《建设工程安全生产管理条例》第十四条 第二款 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止

施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

(二)各镇（街）要切实提高思想认识，加强组织领导，强化对辖区内企业的安全监管，开展隐患排查专项治理活动，切实提升企业安全生产管理水平。要坚持从严执法、从严治理，始终保持高压态势，全力推动专项治理活动取得实实在在的效果。

（三）住建及交通管理部门要督促相关企业严格落实“管生产经营必须管安全”的工作要求，严格落实企业主体责任，督促企业扎实做好安全生产工作，扎实做好安全风险防范化解工作，有效防范事故，坚决杜绝类似事故的发生。

确保人民群众生命财产安全和社会稳定。